

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4836/2540

นางสาว วรรณ บุญเกียรติ
นาย ปกรณ์ บุญเกียรติ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1696

ข้อกำหนดตามพินัยกรรมฉบับพิพาทระบุถึงทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะทำพินัยกรรมหรือที่จะมีต่อไปภายหน้าอันเป็นการทั่วไป มิได้จำกัดเฉพาะที่ดินหรือทรัพย์สินสิ่งใดไว้โดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น แม้ผู้ทำพินัยกรรมจะจำหน่ายที่ดินหรือทรัพย์สินส่วนของตนไปหมดแล้ว แต่หากได้ทรัพย์สินอื่นมาภายหลัง ทรัพย์สินดังกล่าวย่อมเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดในพินัยกรรม กรณีถือไม่ได้ว่าผู้ทำพินัยกรรมได้โอนไปโดยสมบูรณ์ซึ่งทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรมตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1696 และต้องถือว่าข้อกำหนดตามพินัยกรรมยังมีผลบังคับได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นพี่สาวจำเลยร่วมบิดามารดาเดียวกันนางสาวคนธ์ บุญเกียรติ มารดาโจทก์ได้ถึงแก่กรรมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2534 ก่อนถึงแก่กรรมนางสาวคนธ์ไม่มีทรัพย์สินเป็นมรดกแต่อย่างใด จนกระทั่งเมื่อจะมีการแบ่งปันทรัพย์มรดกจำเลยจึงได้ยกพินัยกรรมตามฟ้องมาแสดง เนื่องจากจำเลยต้องการจะได้รับส่วนแบ่งทรัพย์มรดกของบิดาโจทก์มากกว่าคนอื่น พฤติการณ์ของจำเลยส่อไปในทาง

ไม่สุจริต พินัยกรรมดังกล่าวเป็นพินัยกรรมปลอมและลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมนั้น ไม่ใช่ลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมที่แท้จริง จึงไม่สมบูรณ์ใช้บังคับตามกฎหมายไม่ได้ ขอให้พิพากษาว่าพินัยกรรมฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2528 เป็นพินัยกรรมปลอม และห้ามจำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินมรดกจนกว่าจะได้จัดแบ่งทรัพย์สินมรดกโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

จำเลยให้การว่า จำเลยเพิ่งทราบมาว่ามีการทำพินัยกรรมหลังจากที่นางเสาวคนธ์ได้ถึงแก่กรรมแล้ว และฟ้องขอโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านางเสาวคนธ์ได้ทำพินัยกรรมตามฟ้องไว้จริง

ปัญหาวินิจฉัยประการต่อไปที่โจทก์ฎีกาว่า นางเสาวคนธ์ได้จำหน่ายทรัพย์สินของตนไปหมดแล้ว จึงไม่มีอำนาจทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข จ.6 นั้น เห็นว่า ข้อกำหนดตามพินัยกรรมดังกล่าวระบุถึงทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะทำพินัยกรรมหรือที่จะมีต่อไปภายหน้าอันเป็นการทั่วไปมิได้จำกัดเฉพาะที่ดินหรือทรัพย์สินสิ่งใดไว้โดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น แม้นางเสาวคนธ์จะจำหน่ายที่ดินหรือทรัพย์สินส่วนของตนไปหมดแล้ว แต่หากได้ทรัพย์สินอื่นมาภายหลัง ทรัพย์สินดังกล่าวย่อมเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดในพินัยกรรมกรณียังฟังไม่ได้ว่า นางเสาวคนธ์ได้ออนไปโดยสมบูรณ์ซึ่ง

ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรม ตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1696 จึงต้องถือว่าข้อกำหนดพินัยกรรมเอกสาร
หมาย จ.6 ยังมีผลบังคับได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษายืน

(วิเทพ ศิริพากย์-ไพโรจน์ คำอ่อน-ชวลิต ศรีสง่า)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>